

ระหว่างบ้านธาตุถึงสถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี และไม่ทับซ้อนกันในช่วงบ้านธาตุถึงอำเภอเดชอุดม แต่สำหรับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีเส้นทางเดินรถแยกช่วงอีกจำนวน ๒๑ เส้นทาง ซึ่งเส้นทางเดินรถแยกช่วงดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเส้นทางหลักทั้งหมด โดยส่วนมากจะทับซ้อนบนเส้นทางหลักแล้วแยกไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เส้นทางแยกช่วงแต่ละเส้นทางมีระยะทางระหว่าง ๑๑ กิโลเมตร ถึง ๔๔ กิโลเมตร โดยเส้นทางเดินรถแยกช่วงในส่วนที่แยกจากเส้นทางหลักไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่ได้ทับซ้อนอยู่บนเส้นทางเดินรถหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ปรากฏว่า ภายหลังจากปรับปรุงเส้นทางเดินรถของบริษัท ว. ในส่วนที่ขยายจะทับซ้อนเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในเส้นทางหลักระยะทาง ๕ กิโลเมตร ส่วนเส้นทางแยกช่วงอีก ๒๑ เส้นทาง จะมีการทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๘ เส้นทาง ระยะทางตั้งแต่ ๓ กิโลเมตร ถึง ๕ กิโลเมตร โดยไม่ได้ขยายไปจนถึงอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นปลายทางเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางทั้งหมดของเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีระยะทางของเส้นทางเดินรถหลัก ๔๕ กิโลเมตร ส่วนเส้นทางเดินรถอื่น ๆ มีระยะทางระหว่าง ๑๑ กิโลเมตร ถึง ๔๔ กิโลเมตร แล้ว เห็นว่า ระยะทางที่มีการทับซ้อนมีระยะทางที่ไม่มากเกินไปมากเกินสมควร และเมื่อพิจารณาประกอบกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งมีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจำนวนมากเป็นประจำทุกวัน และประชาชนในกลุ่มนี้เป็นประชาชนต่างกลุ่มกับผู้ใช้บริการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจะเดินทางระหว่างเมืองกับอำเภอบ้านธาตุ การปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่ใช้บริการของบริษัท ว. อันเป็นเส้นทางเดินรถในหมวด ๑ ซึ่งสามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารได้ตลอดเส้นทางสามารถเดินรถมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยตรงได้ แทนที่จะต้องมาต่อรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่บ้านธาตุย่อมเป็นการพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ และเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการสาธารณะด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นการพิจารณาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ แล้ว

สำหรับกรณีโต้แย้งว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ ทับเส้นทางเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ โดยกำหนดให้รถหมวด ๑ จอดรับส่งผู้โดยสารได้ทุกจุดจอดในเขตเทศบาล แต่กำหนดให้รถหมวด ๔ จอดได้เฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุด

เป็นการจำกัดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อันขัดต่อมาตรา ๔๓^๓ และมาตรา ๘๔ (๑)^๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ บริษัทฯ. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกำหนดให้รถหมวด ๑ จอดรับส่งผู้โดยสารได้ทุกจุดจอด ในเขตเทศบาล และกำหนดให้รถหมวด ๔ จอดได้เฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุดดังกล่าว ไม่ได้เป็นการใช้ดุลพินิจจำกัดเฉพาะเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น แต่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ของกรมการขนส่งทางบกที่มีอยู่เดิม ซึ่งกำหนดให้เส้นทางหมวด ๑ หมายถึง เส้นทางรถขนส่ง ประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง ส่วนเส้นทางหมวด ๔ หมายถึง เส้นทางรถขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อย ซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน รถในหมวด ๑ และหมวด ๔ จึงมุ่งบริการให้กับประชาชนต่างกลุ่มกัน และเมื่อพิจารณาในหมวด ๔ ซึ่งมีระยะทางวิ่งยาวไกลแล้วเห็นว่า หากให้รถในหมวด ๔ สามารถจอดรับส่งได้ทุกป้าย ตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมีประชาชนหนาแน่นแล้ว ประชาชนที่จะเดินทาง ระหว่างเมืองและนอกเมืองดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน และอาจมีปัญหาการแย่งชิง ผู้โดยสาร ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนและการบริการสาธารณะ อีกทั้ง การอนุญาตให้รถ หมวด ๔ วิ่งเข้าในเขตเมืองได้ก็ย่อมทับเส้นทางเดินรถของรถหมวด ๑ ด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้กำหนดให้รถหมวด ๔ สามารถหยุดรับส่งในเขตเมืองได้เฉพาะเพียงบางจุด จึงเป็นการ ใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม และเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๓-๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณสุข โภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขัดความไม่เป็นธรรม ในการแข่งขัน

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็น ทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา ความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง^๕ และมาตรา ๓๑^๖ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นการกระทำที่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ขัดกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และไม่ใช่ว่าการไม่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๘๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเจตได้แย้งว่า เส้นทางต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก หมายถึง เส้นทางที่เลี้ยวออกไปจากเทศบาลเพียงเล็กน้อย เป็นเขตพื้นที่ที่มีลักษณะชุมชนหนาแน่น

^{๕-๖} พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ภายในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทาง
- (๒) กำหนดจำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งไม่ประจำทาง
- (๓) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
- (๔) กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
- (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก

และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

การกำหนดตาม (๑) และ (๔) เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้วจึงจะใช้บังคับได้ และการกำหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ

- (๑) จำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง
- (๒) สิทธิในรถที่ใช้ประกอบการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
- (๓) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน
- (๔) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุกทุกและวิธีการบรรทุก
- (๕) จำนวนผู้ประจำรถ
- (๖) เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง
- (๗) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
- (๘) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิ่งของ
- (๙) ที่ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง
- (๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง
- (๑๑) เวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ
- (๑๒) เวลาทำงานประจำวันในการประกอบการขนส่ง
- (๑๓) สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ
- (๑๔) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนส่งประจำทาง
- (๑๕) เงื่อนไขอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางต้องจัดให้มีประกาศเงื่อนไขตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกำหนด

ต่อเนื่องจากเขตเมือง มิได้มีความหมายถึงการขยายเส้นทางต่อเนื่องออกจากเขตเทศบาล เพื่อไปรองรับส่วนราชการหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล และอยู่ห่างไกลออกไปจากเขตเมือง โดยมีได้คำนึงถึงสภาพพื้นที่ความต่อเนื่องของเขตเมืองและระยะทางที่ห่างกัน และจากข้อเท็จจริงแล้วสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลและเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีสภาพความต่อเนื่องของชุมชนและสาธารณูปโภคอื่นไปถึงตำบลบ้านศรีโค อำเภวารินชำราบ อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น เห็นว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก ไม่ได้อธิบายคำว่าเส้นทางต่อเนื่องไว้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมบริษัท ข. ได้รับอนุมัติให้เดินรถเส้นทางบ้านธาตุ-สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก และเส้นทางช่วงบ้านธาตุ-สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เส้นทางเดิมจึงผ่านอำเภอมืองอุบลราชธานีและอำเภวารินชำราบที่บ้านธาตุอยู่แล้ว ซึ่งถึงแม้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่ก็ยังอยู่ในเขตอำเภวารินชำราบ รวมทั้งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำให้เกิดความเจริญขึ้นในบริเวณโดยรอบ ประกอบกับระยะทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติอนุมัติให้ขยายเป็นระยะทางเพียง ๕ กิโลเมตร กรณีจึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเจ็ดไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๕/๒๕๕๙)

มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจและหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจเพื่อกำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด และกำหนดที่หยุดหรือจอดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสาร การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางออกประกาศกำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารระหว่างจังหวัด โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้พิจารณาเส้นทางการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางให้ตรงตามความมุ่งหมายของผู้โดยสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย และได้มีการสำรวจปริมาณการเดินทางของประชาชนก่อนจะกำหนดเส้นทางรถโดยสารประกอบแล้ว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทำสัญญาร่วมเดินรถโดยสารกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง หมวด ๒ เส้นทางกรุงเทพมหานคร-ภูเก็ต และเส้นทางภูเก็ต-กรุงเทพมหานคร



ต่อมา คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๗๗๖ ภูเก็ต-หนองคาย และสายที่ ๗๗๗ ภูเก็ต-พัทยา และได้มีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ ๑๙๓๒ เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๓ ในส่วนของเส้นทางสายที่ ๗๗๖ ภูเก็ต-หนองคาย และสายที่ ๗๗๗ ภูเก็ต-พัทยา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในทั้ง ๒ เส้นทางดังกล่าว จึงยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามบันทึกการรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ และเหตุผลในการกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายภูเก็ต-หนองคาย และสายภูเก็ต-พัทยา ที่ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดภูเก็ตกับเมืองพัทยา ให้สามารถเดินทางติดต่อได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยการขนส่งทางถนนด้วยรถโดยสารประจำทาง โดยได้พิจารณาข้อมูลของจำนวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยปีละ ๕,๐๐๕,๖๕๓ คน จังหวัดหนองคายเฉลี่ยปีละ ๓๕๒,๐๐๑ คน เมืองพัทยาเฉลี่ยปีละ ๔,๓๒๕,๑๕๘ คน ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณความต้องการใช้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางตามเส้นทางที่จะกำหนดทั้งสองเส้นทางมีเฉลี่ยประมาณวันละ ๖๐ คน ในการกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางทั้งสองเส้นทางดังกล่าวนี้ ช่วยลดปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางทั้ง ๒ สาย ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว เห็นได้ว่าเส้นทางเดินรถสายที่ ๗๗๖ ภูเก็ต-หนองคาย จะมีเส้นทางเดินรถช่วงจากจังหวัดสมุทรสาคร แยกซ้ายไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) ผ่านอำเภอบางบัวทอง ถึงทางแยกวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ไปยังอำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี โดยมีได้ผ่านเข้าไปในกรุงเทพมหานคร ส่วนเส้นทางเดินรถสายที่ ๗๗๗ ภูเก็ต-พัทยา จะมีเส้นทางเดินรถช่วงจากจังหวัดสมุทรสาคร แยกขวาไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถึงทางต่างระดับทับช้าง แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ถึงตำบลแหลมฉบัง (จังหวัดชลบุรี) ซึ่งมีเส้นทางเดินรถผ่านเพียงบริเวณรอบนอก มิได้ผ่านเข้าไปในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน ซึ่งในการกำหนด

เส้นทางเดินรถทั้งสองเส้นทาง แม้จะมีเส้นทางเดินรถบนถนนสายหลักทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่บางส่วนก็ตาม แต่กลุ่มประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทั้งสองเส้นทางที่พิพาท จะเป็นกลุ่มที่ต้องการเดินทางโดยตรงระหว่างจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง เป็นคนละกลุ่มกันกับผู้ที่เดินทางโดยใช้เส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะมุ่งเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก และการทับซ้อนกันบนถนนสายหลักดังกล่าวก็เป็นความจำเป็นเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร อีกทั้งเมื่อได้พิจารณาถึงการกำหนดสถานที่หยุดรถรับส่งผู้โดยสารประกอบกันแล้ว เป็นการกำหนดสถานที่หยุดรถตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการพักรถหลังจากวิ่งมาประมาณ ๒ ชั่วโมงเศษ และให้ผู้ขับรถได้คลายอิริยาบถ มิได้มีลักษณะเป็นการรับส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นใหม่เพื่อเดินทางเข้าหรือออกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเส้นทางรถรับส่งผู้โดยสารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาถึงสถานที่หยุดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารตามตารางการเดินรถของทั้งสองสายแล้ว ปรากฏว่าสายภูเก็ต-หนองคาย มีจุดจอดพักรถและจุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ที่จังหวัดเพชรบุรีและที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนสายภูเก็ต-พัตยา มีจุดจอดพักรถและจุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ พัตยา และเพชรบุรีเช่นเดียวกัน ไม่ได้มีจุดจอดรอบบริเวณของเขตกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ในการประกาศกำหนดเส้นทางเดินรถทั้ง ๒ สาย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สมเหตุผล ตามความจำเป็น และได้มีการสำรวจปริมาณการเดินทางของประชาชนก่อนจะกำหนดเส้นทางเดินรถประกอบแล้วอันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยเหตุผลแล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดลักษณะของการขนส่งประจำทางตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๓ โดยแบ่งเส้นทางไว้ ๔ หมวด โดยเส้นทางหมวด ๒ หมายถึง เส้นทางเดินรถขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ไปยังภูมิภาค และเส้นทางหมวด ๓ หมายถึง เส้นทางเดินรถขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค ซึ่งในการกำหนดเส้นทางเดินรถในคดีนี้ทั้ง ๒ เส้นทาง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่กำหนดให้เป็นเส้นทางในหมวด ๓ มีเจตนาหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เห็นว่าการทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถในเส้นทางหมวด ๒ ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๒ และมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมเดินรถและถูกทับเส้นทางอยู่ด้วย อันเป็นการกำหนดที่ไม่ถูกต้อง เพราะเส้นทางเดินรถหมวด ๓ ต้องเป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดหรือคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัด



ในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเขตติดต่อกันและเป็นการเดินทางระยะสั้น มิใช่เป็นการกำหนดเส้นทางข้ามภาคนั้น เห็นว่า คำว่า เส้นทางระหว่างจังหวัด ตามความหมายของเส้นทางหมวด ๓ ดังกล่าว หมายความว่า เส้นทางระหว่างจังหวัดที่มีเขตติดต่อกันหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือโครงสร้างของจังหวัดที่คล้ายคลึงกันดังที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เข้าใจไม่ เพราะการกำหนดเส้นทางดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงกันทั่วประเทศ โดยให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นความหลากหลายทางธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งยังเป็นการสะดวกและประหยัดเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่ต้องไปแวะพักหรือรอเปลี่ยนรถในสถานีขนส่งกรุงเทพมหานครอีกด้วย นอกจากนี้ การทำธุรกิจต่าง ๆ ย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือกำไรอยู่แล้ว ปัญหาการแย่งชิงผู้โดยสาร อันเกิดจากการกำหนดเส้นทางเดินรถพิพาทนี้น่าจะไม่เกิดขึ้น เพราะผู้ให้บริการเป็นคนละกลุ่มดังได้วินิจฉัยแล้ว แต่หากมีขึ้นก็ย่อมเป็นเสรีภาพในการเลือกใช้บริการของผู้โดยสารเหล่านั้น ดังนั้น การกำหนดเส้นทางทั้ง ๒ สาย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้อยู่ในเส้นทางหมวด ๓ จึงเป็นการถูกต้องแล้ว จึงเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙๓๒ เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๓ ในส่วนของเส้นทางสายที่ ๗๗๖ ภูเก็ต-หนองคาย และสายที่ ๗๗๗ ภูเก็ต-พญา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๒-๗๔๓/๒๕๕๙)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และได้น้ำของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าท่าได้มีคำสั่งเป็นหนังสือ แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่า เมื่อเจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และปรับสภาพพื้นที่ทางน้ำสาธารณะให้คืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด หากบุคคลดังกล่าวไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดี ทำการรื้อถอนโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๙๖ ศาลย่อมมี คำพิพากษาตามคำขอของเจ้าท่าได้

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าพนักงานสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๔ สาขาสุราษฎร์ธานี ตรวจพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปลูกสร้างบ้านพักอาศัยล่วงล้ำลำน้ำคลองพุมเรียง ซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ฟ้องคดี) เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๙๖ สำนักงาน การขนส่งทางน้ำที่ ๔ สาขาสุราษฎร์ธานี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินคดีอาญา กับผู้ถูกฟ้องคดีและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่ได้โต้แย้งคัดค้านและมีได้ปฏิบัติ ตามคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตลอดจนบริวาร ของผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากคลองพุมเรียงและปรับสภาพพื้นที่ทางน้ำสาธารณะ ให้คืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด และหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดยการยอมรับของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเจ้าของอาคารโดยได้ปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในคลองพุมเรียงอันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีจริง การกระทำ



ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗^๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ^๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลวงล้าให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับคำสั่ง แต่เมื่อครบกำหนดเวลาไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้โต้แย้งคัดค้านหรือปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากคลองพุมเรียงและปรับสภาพพื้นที่ทางน้ำสาธารณะ

^{๗-๘} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้าเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องระบุ ลักษณะของอาคารและการลวงล้าที่พึงอนุญาตไว้ให้ชัดแจ้งพร้อมทั้งระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย

เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคำขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอน หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้น ใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดเข้าอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเจ้าท่า ได้ปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นครบสิบห้าวันแล้วให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสิ่งอื่นใด ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้รื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอน ตามกำหนดเวลาในคำสั่งศาล หรือในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน

ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามคำสั่งศาลตามวรรคสามให้เจ้าท่าใช้ความระมัดระวังตามควร แก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสี่ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่า กำหนดตามควรแก่กรณี หรือในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมนำวัสดุที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคารหรือสิ่งอื่นใดส่วนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นให้นำไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการรื้อถอน และค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และถ้ามีเงินเหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ เพื่อคืนให้กับเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มารับคืนภายในหนึ่งปี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

ในกรณีที่เจ้าท่าจะดำเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะซึ่งอาจอนุญาตได้ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองยอมชำระค่าปรับตามที่เจ้าท่ากำหนดตามอัตราในมาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุญาต ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้เสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ

ให้คืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

อนึ่ง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยที่พิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาต ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ก่อนที่มาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ แต่เมื่อสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีมิได้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

^๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการลงลำที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้

(๑) ท่าเทียบเรือ

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงมีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข. พื้นท่าเทียบเรือในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทึบตลอด ให้มีช่องว่างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน้ำได้ทำได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นท่าเทียบเรือ นอกจากสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือ

ค. ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน้ำลึกหน้าท่าเมื่อน้ำลงต่ำสุด ลึกกว่าอัตราकिनน้ำลึกเดิมที่ของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของความกว้างของแม่น้ำ

ง. ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นแนวตรงยื่นจากฝั่ง

จ. ท่าเทียบเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชนจะใช้สอย หรือเดินผ่านชายหาด

(๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ

ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑:๒ เมื่อน้ำลงต่ำสุด

ข. โป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูงโดยเมื่อรับน้ำหนักสูงสุดแล้วพื้นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบและส่วนที่ต่อกับสะพานปรับระดับ

(๓) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง

ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) ท่อหรือสายเคเบิล

ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมีให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพ่นขึ้นมาเหนือพื้นดิน

ข. การปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และการปักเสา วางท่อน้ำประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุด เพื่อมิให้กีดขวางทางเดินเรือ

(๕) เขื่อนกั้นน้ำเซาะ

ก. ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องroundน้ำ ดิ่ง และบริเวณข้างเคียง

ข. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน้ำให้มีเฉพาะส่วนที่จำเป็น



ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แต่มีลักษณะเป็นอาคารบ้านพักอาศัย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจเสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมายและยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำต่อเจ้าท่าเป็นการเฉพาะรายได้ตามข้อ ๕^{๑๐} ประกอบกับข้อ ๑๓^{๑๑} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน แต่การยื่นคำขอดังกล่าวจะต้องกระทำภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการเสียค่าปรับและยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าสามารถยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าท่าให้ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารล่วงล้ำลำน้ำได้เนื่องจากเป็นการยื่นคำขออนุญาตเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวใช้บังคับแล้ว

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า คำสั่งให้รื้อถอนดังกล่าวลงนามโดยเจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๔ สาขาสุราษฎร์ธานี ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๖๙๔/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ ข้อ ๒ กำหนดโดยมีสาระสำคัญว่า มอบหมายให้เจ้าท่าภูมิภาคและเจ้าท่า

ค. ความลาดชันของเขื่อนกันน้ำเขาจะไม่เกิน ๑:๓ โดยแนวลสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน สำหรับบริเวณลำน้ำที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เขื่อนต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา

(๖) คานเรือ

แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมทำได้ในเวลาน้ำลงต่ำสุด

(๗) โรงสูบน้ำ

ก. โรงที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด

ข. การต่อท่อสูบน้ำ เมื่อต่อเชื่อมกับเครื่องสูบน้ำแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน้ำจนถึงพื้นดินแล้วจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใต้น้ำ และปลายท่อต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

^{๑๐-๑๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๕ เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ ๔ เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้วให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่วงล้ำลำแม่น้ำนั้นในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้

ข้อ ๑๓ ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าได้เสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมายและได้ยื่นคำขออนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตได้โดยมิให้นำข้อ ๖ และข้อ ๗ (๒) มาใช้บังคับ แต่ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรืออาจทำให้ทางน้ำเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าท่าจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอน ปรับปรุง หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นก่อนก็ได้

ภูมิภาคสาขา เป็นเจ้าทำตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะภายในขอบเขตซึ่งรวมทั้งอำนาจตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ดังนั้น กรณีที่เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นในภูมิภาค จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้เจ้าทำภูมิภาค และเจ้าทำภูมิภาคสาขาในฐานะเป็นเจ้าทำในการออกคำสั่งดังกล่าว ในกรณีนี้หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๔ สาขาสุราษฎร์ธานี จึงเป็นผู้รับมอบอำนาจและมีอำนาจในการออกคำสั่งตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ ตามพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๔ สาขาสุราษฎร์ธานี ลงนามในคำสั่งพิพากษา จึงเป็นการลงนามในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๔ สาขาสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า พนักงานอัยการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคในศาล... ดังนั้น การที่หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๔ สาขาสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าทำตามข้อ ๒ และมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒.๑๖ ของคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๖๙๔/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ มอบอำนาจให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแทน จึงเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากคลองพุมเรียง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดให้มีการรื้อถอนโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒/๒๕๕๙)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

การบุกรุกเข้าไปครอบครอง แผ้วถางป่า และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่ดินที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว โดยไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี ย่อมเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกอบมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ จึงชอบที่จะใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งให้ผู้บุกรุกดำเนินการทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติได้

สรุปข้อเท็จจริง

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ และตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินลาด ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยกำหนดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติ ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ แต่ห้ามโอนขาย หรือเปลี่ยนผู้ครอบครอง หลังจากนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ได้ดำเนินการสำรวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ ๓

ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จำนวน ๒ แปลง คือ แปลงสำรวจหมายเลข CN ๑๕ และ CN ๑๖ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักบริหารพื้นที่ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินดังกล่าวของราษฎรที่ได้แจ้งการสำรวจถือครองที่ดินไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไม่ปรากฏว่า มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแจ้งการสำรวจการถือครองพื้นที่และไม่มีผลการตรวจสอบรังวัดที่ดินแต่อย่างใด ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีผู้บุกรุกปลูกสร้างบ้านและสิ่งก่อสร้างบนที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและพบว่า มีการบุกรุกแผ้วถางป่าใหม่จำนวน ๒ จุด จุดแรกตรวจพบสิ่งปลูกสร้างในที่ดินจำนวน ๔ หลัง โดยมีเนื้อที่ถูกบุกรุกประมาณ ๔ ไร่ จุดที่สองตรวจพบสิ่งปลูกสร้างในที่ดินจำนวน ๑ หลัง โดยมีเนื้อที่ถูกบุกรุกประมาณ ๓ งาน และเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงได้ทำการตรวจยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวและติดป้ายแสดงเขตอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลด่านแม่ฉลวยเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ สั่งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่บุกรุกพื้นที่ดังกล่าว ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยปราศจากเหตุอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเสียเอง โดยบุคคลที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปจากการดำเนินการนั้นเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ตนซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านบริเวณดังกล่าวได้บุกเบิกทำกินในที่ดินพิพาทมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และที่ดินพิพาทอยู่ในพื้นที่เขตผ่อนปรนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งฉบับพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับว่า ตนเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ได้อ้างว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นของนาย น. สามีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้เข้ามาทำประโยชน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ก่อนพื้นที่ดังกล่าวจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์



หลังจากนั้น นาย น. จึงได้แบ่งที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นบุตรสาว และแบ่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นน้องชายของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เข้าครอบครองทำประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าป่าไม้เขตบ้านโป่งเคยมาตรวจสอบรังวัดที่ดินของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และได้นำเสาปูนจำนวน ๒๐ ต้น มาปักเพื่อกันแนวเขตที่ดินทำกินของราษฎรออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ รวมทั้งกำหนดจุดที่ตั้งของหลักเขตแต่ละต้นไว้ในแผนที่ทางอากาศโดยมีผู้ใหญ่บ้านไกรเกรียงและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงลายมือชื่อรับรองไว้ ซึ่งหลักเขตต้นที่ ๒๐ อยู่เลยทางเข้าที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสามประมาณ ๓๐๐ เมตร จึงเป็นการรับรองว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตผืนดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ แต่จากการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ปรากฏอยู่ในแปลงสำรวจหมู่บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ตามการร้องขอของสถานีตำรวจภูธรตำบลด่านแม่ฉลวย ไม่พบรายชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และนาย น. แจ้งการถือครองพื้นที่ป่าไม้ในแปลงสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาจากรายงานผลการแปล ตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศที่ดินพิพาทซึ่งดำเนินการโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศลำดับชุด L๗๐๑๗ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ รางที่ ๔๘๓๘ IV และภาพถ่ายทางอากาศต่างช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๙ พ.ศ. ๒๕๓๗ และช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งอ่านแปลโดยผู้เชี่ยวชาญการแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ปรากฏว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และ พ.ศ. ๒๕๒๙ บริเวณที่ดินพิพาทที่ถูกตรวจยึดทั้ง ๒ แปลง ยังมีสภาพเป็นป่าผลัดใบเต็มทั้งพื้นที่ ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว แต่จากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ พบว่า บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินแปลงที่ ๑ มีร่องรอยการทำประโยชน์ปลูกพืชไร่ ส่วนที่ดินแปลงที่ ๒ มีสภาพเป็นป่าผลัดใบทุติยภูมิ จากหลักฐานรายงานผลการแปล ตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ หลังประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์มาแล้วถึง ๕ ปี ที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง ยังคงมีสภาพเป็นป่าผลัดใบ ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง นอกจากนี้ เมื่อนำข้อมูลที่ตั้งของที่ดินพิพาทจากบันทึกการตรวจยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ มาพิจารณาประกอบกับรายงานผลการแปล ตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศที่ดินพิพาทที่อ่านแปลโดยผู้เชี่ยวชาญการแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ปรากฏว่า ที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง อยู่นอกแปลงสำรวจหมายเลข CN ๑๖ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตผืนดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิใช่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำกินในที่ดินพิพาทตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามบุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ทำการแผ้วถางป่าและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินพิพาท

ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารทำให้เสื่อมเสียสภาพป่า จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) และ (๑๓)^๑ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ และมาตรา ๕๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ข้อ ๒.๑ (๙)^๓ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒^๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ในการออกคำสั่ง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ให้นำบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ

^๑ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

(๒) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๓) เข้าไปดำเนินการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

๒.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการ เสียเองนั้น



ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเข้าดำเนินการเอง โดยกลุ่มบุคคลที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๔๘)

การนำที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไปใช้ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน หอกระจายข่าว หรือศาลาประชาคม แม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นการปลูกสร้างเพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม แต่ก็ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุดพ้นจากหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บุกรุกที่ดินดังกล่าวและมิได้ดำเนินการเพื่อให้มีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๙๐ เลขที่ ๒๒๙๔๘ และเลขที่ ๒๔๔๑๔ ซึ่งตั้งอยู่หมู่บ้านเกษร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต่อมา ราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าวได้มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน หอกระจายข่าวและศาลาประชาคมหรือศาลาอเนกประสงค์บนที่ดินสาธารณประโยชน์หนองซองแมวในบริเวณพื้นที่ส่วนที่คั่นอยู่ระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับถนนทางหลวงจังหวัดสายขอนแก่นหนองหิน (ถนนกสิกรทุ่งสร้าง) หลังจากมีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า การก่อสร้างอาคารร้านค้าและศาลาอเนกประสงค์ในพื้นที่พิพาทปิดกั้นด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีและกีดขวางทางเข้าออกตามปกติ รวมทั้งมีผู้ประกอบการค้าส่วนหนึ่งปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยขอให้คงสภาพความเป็นถนนสัญจรดั้งเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือสั่งการให้ทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่นและนายอำเภอเมืองขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๑ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับ ยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และถือปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ทำให้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีต้องลดลง และให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณที่ดินพิพาทที่มีการปลูกสร้างอาคารร้านค้าชุมชน หอกระจายข่าว และศาลาอเนกประสงค์ เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีการออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ ๓๓๗/๕/๒๕๑๔^๕ ไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลใดบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวตามมาตรา ๖๘ (๘)^๖ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒/๒๕๔๓ เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครอง ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ และข้อ ๕ (๒)^๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวงทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแม้ว่าการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน หอกระจายข่าว และศาลาอเนกประสงค์ในที่ดินพิพาท จะไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์ในการใช้สอยที่ดินของตน ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เป็นการปลูกสร้างเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะหรือประโยชน์แก่ส่วนรวม มิใช่บุกรุกไปปลูกสร้างเพื่อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยมีขอบเป็นการส่วนตน และบทบัญญัติมาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จะได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ด้วยก็ตาม แต่การเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม หากได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หลุดพ้นจากหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในการสั่งให้หรือถอนอาคารออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวก็ตาม แต่ก็ยังมีหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการเพียงตรวจสอบพื้นที่พิพาทแล้วรายงานต่อนายอำเภอเมืองขอนแก่นว่าที่ดินบริเวณพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ยังคงปล่อยให้ผู้บุกรุกเข้าไปแสวงหาประโยชน์ปลูกสร้างอาคารในที่สาธารณประโยชน์พิพาทโดยมิได้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ดำเนินการให้มีการขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

(๒) ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล และหมู่บ้าน เป็นต้น

ข้อ ๕ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ที่ดินตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

จากหลักฐานภาพถ่ายบริเวณที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างส่งต่อศาลปรากฏว่า มีการปลูกสร้างเพิงร้านค้าและร้านอาหาร ซิดติดกัน ทั้งยังมีห้องน้ำและอุปกรณ์การซักล้างอยู่ริมถนนด้านที่ติดกับที่สาธารณประโยชน์พิพาท โดยไม่ปรากฏทางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำบริเวณริมถนน และสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านที่ติดกับอาคารร้านค้ามีลักษณะต่ำกว่าอาคารร้านค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่ติดกับไหล่ถนน จึงเชื่อว่าน่าจะมีการปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการก่อเหตุรำคาญ ในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๖^๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะออกคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั้งมีหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรอให้มีการสั่งการ กำชับ หรือแนะนำให้ต้องปฏิบัติเสียก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและได้มีการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อคืนสภาพเดิม แก่ที่สาธารณประโยชน์หนองของแมวและไหล่ทางถนนกสิกรทุ่งสร้าง รวมทั้งยับยั้ง ไม่ให้ประชาชนในละแวกใกล้เคียงปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๘/๒๕๕๘)

นายอำเภอท้องที่มีอำนาจหน้าที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดไว้ การที่นายอำเภอท้องที่

^๙ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ เพื่อบังคับ กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้

